



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.295-2025

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 570 (TCE) reclama don Luis Eduardo Saavedra Villagrán, administrador electoral de don Roberto Ricardo Tripainao Calfulaf, candidato a Alcalde por la comuna de Saavedra, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3317 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando tener por subsanadas las observaciones formuladas y, en definitiva, aprobar su cuenta;

2°) Que, las **observaciones N°1, N°2 y N°3**, relativas a ingresos por concepto de "*aporte propio en dinero del candidato*" se mantendrán, puesto que la candidatura no acompaña documentación idónea para justificar la fuente de financiamiento de dichos aportes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°19.884;

3°) Que, el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 establece una obligación perentoria relativa a la presentación de un informe hasta el día previo a la elección con detalle de los gastos contratados por las letras c) y d) del artículo 2 de la misma Ley que sobrepasen las 30 Unidades de Fomento por proveedor único y, asimismo, el artículo 47 en su inciso 5° de la misma Ley sanciona con el rechazo del gasto dicha omisión;

4°) Que, las **observaciones N°5 y N°6**, relativas a gastos por \$2.142.000 y \$3.000.000, respectivamente, corresponden a gastos por concepto de evento de campaña -apertura y cierre-, enmarcándose dentro del concepto de gasto electoral contenido en el artículo 2 letra a) de la Ley N°19.884, por lo que no era exigible su declaración de conformidad al artículo 44 bis de la misma Ley y, en consecuencia, no se encuentra justificado su rechazo, razón por la que se tendrán por subsanadas y sólo se autorizará el reembolso relativo a la factura pendiente de pago N°5 del proveedor Saavedra y Silva SpA;

5°) Que, la **observación N°7** relativa a una declaración de \$687.000 por concepto de "*otras imputaciones de egresos*" se mantendrá, puesto que el reclamante explica su





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Ro1 N°1.295-2025

incorporación en el Formulario N°88 por un error de la candidatura consistente en el giro desde la cuenta bancaria electoral del monto de \$687.000, el que posteriormente fue reintegrado a la misma cuenta en dos fracciones, una de \$597.000 y otra de \$90.000. No obstante, no incorpora los antecedentes que justifiquen la erogación, ni el detalle, sino solamente una declaración jurada simple, insuficiente a estos efectos;

7°) Que, la **observación N°8** se refiere a cuatro situaciones respecto de las cuales se solicitó aclaración por parte de la candidatura, a saber: **8.1.-** Descuadratura entre ingresos y gastos electorales, existiendo un mayor aporte de \$687.000; **8.2.-** Omisión de gastos relacionados con propaganda en redes sociales, propaganda impresa y movimiento en cartola bancaria de \$95.718; **8.3.-** Omisión de declaración, en formulario N°101, de registro de brigadistas y/o voluntarios; y **8.4.-** La solicitud de reembolso excede a la suma que, eventualmente, procede en favor de la candidatura por los votos obtenidos, generando una diferencia no cubierta por el reembolso de \$890.205, por lo que se solicitó indicar la forma en que se pagará el saldo insoluto.

Al respecto, la candidatura se limita a señalar que lo observado tiene relación con las observaciones N°2, N°3 y N°7, no aportando otros antecedentes y conforme le fuera requerido, por lo cual se mantendrá la observación N°8; y,

8°) Que, los gastos rechazados no exceden el umbral de 20% de los gastos declarados, por lo que no se encuentra justificado el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales, de conformidad al artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente** la reclamación deducida a fojas 570 (TCE) por don Luis Eduardo Saavedra Villagrán, administrador electoral de don Roberto Ricardo Tripainao Calfulaf, candidato a Alcalde por la comuna de Saavedra, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G3317 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral y, **en su lugar**, se tiene por **aprobada la cuenta** con observaciones -N°1, N°2, N°3, N°7





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.295-2025

y N°8-, y se **autoriza el reembolso** en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.295-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1295-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 31 de agosto de 2026.



EF764514-D5BD-4362-BDD6-7A59F3E86369

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.